



— Documento para comercios — Ecuador —

CLAÚSULAS DE SUSCRIPCIÓN

1. Definición del Servicio y Objeto del Contrato

Nuestra plataforma One To One actúa como un intermediario tecnológico que conecta tu restaurante con nuevos clientes en Ecuador. A través de nuestra aplicación, los usuarios pueden descubrir tu negocio, realizar pedidos para recogida en local o entrega a domicilio, y realizar los pagos de forma segura.

- Nuestro papel: Te ofrecemos la infraestructura digital (app, pasarela de pago, sistema de gestión de pedidos) y el acceso a una base de clientes activos.
- Tu papel: Sigues siendo el propietario absoluto de tu negocio. Eres el único responsable de la preparación de los alimentos, su calidad, el cumplimiento de las normativas sanitarias de la ARCSA, y la experiencia del cliente en el punto de venta.

Ejemplo práctico: Si un cliente sufre una intoxicación alimentaria, la responsabilidad es del restaurante, ya que nosotros no intervenimos en la elaboración de la comida. Además, deberás contar con todos los permisos sanitarios exigidos por la ARCSA para operar.

2. Modelo Económico: Comisiones y Transparencia

Nuestro modelo de ingresos se basa en una comisión sobre el valor de cada pedido completado con éxito. La transparencia en este punto es fundamental para que puedas calcular tu rentabilidad.

- Comisión Base: Aplicamos una comisión que varía según el plan de suscripción que elijas, pudiendo oscilar entre el 15% y el 30% del valor del pedido. Por ejemplo, para un pedido de 20 USD con un 20% de comisión, 4 USD se destinan a los servicios de la plataforma.
- ¿Qué cubre esta comisión? Cubre los costes de marketing y publicidad para atraer clientes a tu restaurante dentro de la app, el procesamiento de pagos, el soporte técnico 24/7 y la logística de coordinación del pedido.
- Desglose adicional: En caso de que utilices nuestro servicio de reparto, es posible que se aplique una tarifa adicional por entrega. Nunca aplicaremos costes ocultos. Todo gasto será comunicado y aceptado previamente en un anexo a este contrato.

3. Responsabilidades y Situación Laboral de los Repartidores

Ecuador no cuenta actualmente con una regulación específica como la "Ley Rider" española. Esto significa que la relación con los repartidores debe gestionarse con especial cuidado:

- Nuestra responsabilidad: Si contratas nuestro servicio de reparto, nosotros gestionamos la relación con los repartidores mediante contratos de servicios o mandato mercantil, según lo permitido por el Código de Comercio ecuatoriano. Te recomendamos consultar con un abogado laboral para determinar la figura más adecuada en cada caso.
- Tu responsabilidad: Si optas por realizar tus propios envíos con personal contratado directamente por ti, tú serás el responsable de cumplir con todas las obligaciones laborales, de seguridad social y riesgos laborales conforme a la legislación ecuatoriana.

 **ADVERTENCIA IMPORTANTE:** Algunos municipios, como Quito, están comenzando a regular la actividad de reparto mediante ordenanzas municipales, con requisitos como registro y pago de tasas. Te recomendamos revisar la normativa local de cada ciudad donde operes.

4. Propiedad Intelectual: Tus Recetas y Tu Marca

Entendemos que tu menú y tu marca son el alma de tu negocio. Este contrato está diseñado para proteger tu propiedad intelectual conforme a la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador.

- Tus activos: Las fotografías de los platos, las descripciones creativas de los menús y el diseño de tu carta digital son propiedad tuya. La ley protege estas "creaciones originales" como parte de tu propiedad intelectual.
- Nuestra licencia: Al asociarte con nosotros, nos concedes una licencia limitada y no exclusiva para utilizar tus logos, imágenes y nombres con el único fin de mostrar tu negocio dentro de nuestra aplicación y promocionarlo en nuestros canales oficiales.
- Protección de recetas: Aunque una simple lista de ingredientes no se puede proteger, si tu receta es una combinación original y novedosa o la forma en que la presentas es creativa, puede estar protegida. Nos comprometemos a no divulgar ni utilizar tus procesos internos para beneficio propio.

5. Protección de Datos y Privacidad (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales)

Cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) es una prioridad. Esta ley establece principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela para el tratamiento de datos personales en Ecuador. Además, exige que las empresas implementen políticas, procesos y sistemas de seguridad que protejan los datos personales.

- Acuerdo de encargado del tratamiento: Firma de un anexo al contrato donde la plataforma se compromete a tratar los datos personales de los clientes (nombre, dirección, historial de pedidos) exclusivamente para gestionar el pedido, según tus instrucciones y cumpliendo con la LOPDP.
- Seguridad de la información: Implementamos las medidas de seguridad técnicas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
- Consentimiento del cliente: La plataforma se encarga de obtener el consentimiento explícito del cliente para el tratamiento de sus datos, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales de tu restaurante, si así lo autoriza.
- Plazo de adecuación: La LOPDP estableció un plazo para que las empresas designen y registren a su Delegado de Protección de Datos a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Te recomendamos cumplir con esta obligación.

6. Duración del Contrato, Renovación y Rescisión

Buscamos relaciones a largo plazo, pero necesitamos reglas claras para todos.

- Plazo inicial: El contrato tiene una duración inicial de 12 meses.
- Renovación automática: Al finalizar el plazo inicial, el contrato se renovará automáticamente por períodos anuales, salvo que una de las partes comunique su intención de no renovar con al menos 30 días de antelación.
- Rescisión anticipada: Cualquiera de las partes puede rescindir el contrato de forma anticipada por incumplimiento grave de las obligaciones. Por ejemplo, si no pagas las comisiones adeudadas o si nuestra plataforma sufre una caída del servicio durante más de 72 horas consecutivas sin causa justificada.
- Penalizaciones: No aplicamos penalizaciones por rescisión anticipada, aunque sí se liquidarán las comisiones devengadas hasta la fecha de baja efectiva.

7. Legislación Aplicable y Resolución de Conflictos

Para evitar desplazamientos y costes innecesarios, acordamos lo siguiente:

- Legislación aplicable: La relación se regirá por la legislación de la República del Ecuador.
- Resolución de conflictos: Antes de acudir a la vía judicial, ambas partes se comprometen a intentar resolver cualquier disputa a través de un proceso de mediación. Esto es más rápido y económico para todos. Si no se llega a un acuerdo, la jurisdicción será la de los juzgados de tu ciudad, para tu comodidad.
- Validez jurídica: Este contrato, celebrado por medios electrónicos, tiene plena validez jurídica conforme a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos de Ecuador.

8. Cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (LODC) protege a los ciudadanos ecuatorianos frente a prácticas injustas de empresas. Es fundamental que conozcas tus obligaciones:

- Información clara y veraz: Debes proporcionar información precisa sobre precios, ingredientes, alérgenos y tiempos de entrega.
- Prohibición de limitar responsabilidad: La ley prohíbe eximir o atenuar la responsabilidad por vicios de los bienes o servicios.
- Derecho del consumidor digital: Aunque la ley aún no reconoce plenamente al consumidor digital, debes actuar de buena fe y evitar prácticas abusivas como la manipulación por diseño ('dark patterns').